



SCURT GHID DE SCRIERE LEGISLATIVA

PENTRU ROMANIA

Un ghid practic pentru cei care vor sa schimbe Romania prin lege, dar nu sunt juristi.

De ce conteaza forma unui act normativ?

În România, un proiect de lege nu poate fi depus în Parlament dacă nu respecta reguli stricte de formă și conținut, stabilite prin Legea nr. 24/2000. Un draft excelent din punct de vedere ideologic poate fi respins sau returnat dacă structura nu este conformă. Forma este, deci, una dintre condițiile esențiale pentru ca o idee să devină lege.

Acest ghid te ajută să înțelegi regulile, să structurezi corect un proiect legislativ și să eviți cele mai frecvente greșeli. Nu ai nevoie de studii juridice pentru a-l folosi.

Legea de referință

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative este documentul-cadru obligatoriu pentru orice act normativ în România.

Tipuri de acte normative

Primul pas este să știi ce tip de act propui. Fiecare tip are un traseu legislativ diferit și o forță juridică diferită.

Tip act	Emitent	Domeniu	Adoptare
Lege organica	Parlament	Drepturi fundamentale, alegeri, justiție	Majoritate absolută
Lege ordinara	Parlament	Orice domeniu nerezervat legii organice	Majoritate simplă
OUG	Guvern	Situații urgente / excepționale	Aprobare ulterioară Parlament
HG	Guvern	Executarea legilor, organizare	Fără vot Parlament

Structura unui proiect de lege

Un proiect de lege are intotdeauna aceeași structură obligatorie (art. 41-68 din Legea 24/2000):

1**Titlul**

Denumirea completă și precisă a actului. Trebuie să reflecte exact obiectul de reglementare. Evită titlurile vagi sau generice.

2**Preambulul (obligatoriu pentru OUG)**

Motivul care a determinat adoptarea actului. Folosit la legi organice sau acte cu impact major. Nu este obligatoriu la toate tipurile.

3**Formula introductivă**

Fraza standard fixă. Exemplu pentru legi: 'Parlamentul României adoptă prezenta lege.' Nu se modifică niciodată.

4**Partea dispozitivă**

Conținutul propriu-zis: articolele, alineatele, definițiile, sancțiunile. Aceasta este secțiunea pe care o redactezi efectiv.

5**Formula de atestare**

Fraza standard de încheiere privind respectarea procedurii constituționale. Nu se modifică.

6**Expunerea de motive**

Document separat, obligatoriu. Explică problema, nevoia de reglementare, impactul estimat și conformitatea cu dreptul UE.

Înainte să scrii: citește o lege reală

Cel mai bun punct de plecare pentru oricine vrea să redacteze o lege este să citească mai întâi una deja adoptată, din același domeniu. Asta te va ajuta să înțelegi cum arată în practică structura pe care o descriem în acest ghid.

Studiu de caz recomandat: Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Citește orice capitol din Legea 95/2006 [aici](#) și identifică: titlul fiecărui articol, cum sunt numerotate alineatele, unde sunt definițiile, unde sunt sancțiunile și cum se face trimiterea la alte acte normative. După 30 de minute de citit, structura unui act normativ va părea evidentă, nu abstractă.

Poți face același exercițiu cu orice lege din domeniul în care vrei să propui o reglementare.

Este la fel de util să te asiguri că proiectul pe care vrei să îl propui nu a fost deja propus într-o formă alternativă, sau dacă nu este deja în dezbatere.

Găsești legile adoptate folosind orice motor de căutare, sau pe <https://legislatie.just.ro/>.

Cum se scrie un articol

Articolul este unitatea de baza a oricarui act normativ. Fiecare articol reglementeaza o singura idee.

- Un articol = o singura idee sau obligatie;
- Numerotare cu cifre arabe: Art. 1, Art. 2 etc;
- Alineatele se noteaza (1), (2), (3). Nu se sare niciun numar;
- Enumerarile in cadrul unui alineat: a), b), c);
- Subdiviziunile literelor: 1., 2., 3.;
- Orice obligatie are o sanctiune corespunzatoare in acelasi act.

EXEMPLUL 1 - STRUCTURA UNUI ARTICOL

INCORECTA: Prea mult intr-un singur articol

Art. 5. Farmaciile trebuie sa fie transparente cu preturile, sa colaboreze cu autoritatile si sa raporteze lunar la CNAS toate medicamentele compensate, penalitatile aplicandu-se conform normelor in vigoare.

Problema: 3 obligatii distincte intr-un articol, sanctiune vaga, 'norme in vigoare' nu identifica nimic concret.

CORECTA: O obligatie per articol

Art. 5. - (1) Farmaciile au obligatia de a afisa pretul de referinta al medicamentelor compensate la loc vizibil. (2) Incalcarea alin. (1) constituie contravenție si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 20.000 lei, aplicata de inspectorii CNAS.

Corect: o singura obligatie clara, sanctiune specifica, autoritate precizata, quantum definit.

EXEMPLUL 2 - TITLUL UNUI ACT NORMATIV

INCORECTA: Titlu vag

Lege privind sanatatea si medicamentele in Romania

Problema: ce aspect al sanatatii? ce medicamente? orice judecator poate sustine ca legea se aplica sau nu se aplica la situatia sa.

CORECTA: Titlu precis

Lege privind transparenta preturilor medicamentelor compensate si obligatiile de raportare ale farmaciilor catre CNAS

Corect: obiectul reglementarii este precis, beneficiarul si institutia sunt identificate.

EXEMPLUL 3 - DEFINITII

INCORECTA: Termen nedefinit

Art. 2. - (1) Autoritatile competente vor monitoriza respectarea prezentei legi si vor lua masurile necesare in cazul constatarii unor neregularitati.

Problema: cine sunt 'autoritatile competente'? ce inseamna 'masuri necesare'? ce sunt 'neregularitati'? Totul e interpretabil.

CORECTA: Termeni definiti explicit

Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri: a) autoritate competenta: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS); b) neregularitate: orice abatere de la art. 5 constatata in urma unui control; c) masuri corective: avertisment scris sau amenda conform art. 12.

Corect: fiecare termen este definit. Nu exista ambiguitate in interpretare.

EXEMPLUL 4 - SANCTIUNILE

INCORECTA: Sanctiune absenta sau vaga

Art. 8. - Nerespectarea obligatiilor prevazute in prezenta lege va fi sanctionata in conformitate cu legislatia in vigoare.

Problema: nu spune nimic. Trimiterea la 'legislatia in vigoare' este nula juridic daca nu exista o norma specifica aplicabila. Legea nu poate fi pusa in aplicare.

CORECTA: Sanctiune specifica si proportionala

Art. 8. - (1) Neafisarea pretului de referinta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 20.000 lei. (2) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de inspectorii CNAS. (3) Contraventionul poate achita jumatate din minimul amenzii in 15 zile de la comunicare.

Corect: tipul sanctiunii definit, quantum precis, autoritate care aplica, posibilitate de plata reduisa.

EXEMPLUL 5 — INTRAREA IN VIGOARE

INCORECTA: Fara termen de intrare in vigoare

Art. 15. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

Problema: Legea 24/2000 prevede ca actele intra in vigoare la 3 zile de la publicare, nu la data publicarii. Data publicarii nu lasa timp institutiilor sa se pregateasca.

CORECTA: Termen realist si conform cu legea

Art. 15. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) In termen de 60 de zile de la publicare, Ministerul Sanatatii emite normele metodologice de aplicare.

Corect: termen realist, data calculabila precis, institutia responsabila si termenul pentru norme secundare sunt definite.

Expunerea de motive

Expunerea de motive este documentul care insoteste orice proiect de lege. Este obligatorie, iar fara expunere proiectul nu intra in procedura parlamentara. Structura sa este reglementata de art. 31 din Legea 24/2000.

Structura obligatorie

- Situatia actuala** - Ce problema exista? Date concrete, statistici, exemple.
- Necesitatea elaborarii actului** - De ce este nevoie de o lege noua si nu sunt suficiente instrumentele existente?
- Principiile de baza** - Ce valori sau principii ghideaza solutia propusa?
- Impactul socioeconomic** - Cine este afectat? Care sunt costurile si beneficiile estimate?
- Conformitatea cu dreptul UE** - Este compatibila cu directivele si regulamentele europene aplicabile?
- Avizele necesare** - Avizul Consiliului Legislativ este obligatoriu. Alte avize in functie de domeniu.

EXEMPLUL 6 — EXPUNEREA DE MOTIVE

INCORECTA: Expunere generica

CORECTA: Expunere cu date si argumentatie

Aceasta lege este necesara pentru a imbunatati situatia pacientilor din Romania si pentru a creste transparenta in sistemul de sanatate, domeniu in care exista probleme semnificative.

Probleme: nu exista date, nu se explica ce probleme exista, nu se arata de ce o lege noua e necesara, nu exista referinte la dreptul UE. Va fi returnata de Consiliul Legislativ.

Conform unui studiu al CNAS din 2024, acelasi medicament compensat variaza ca pret cu pana la 300% intre farmacii in acelasi oras. 62% din pacienti cronici nu cunosc pretul de referinta al medicamentelor prescrise. Reglementarea propusa este compatibila cu Directiva UE 89/105/CEE privind transparenta preturilor medicamentelor.

Corect: date concrete, surse citate, problema identificata precis, conformitate UE mentionata.

Traseul unui proiect de lege

Odata redactat, un proiect parcurge urmatoarele etape. **Durata completa: intre 3 luni si 2 ani.**

1

Redactare si expunere de motive

Initiatorii (Guvern, parlamentar, sau 100.000 de cetateni) elaboreaza textul si documentatia obligatorie.

2

Aviz Consiliu Legislativ

Aviz obligatoriu privind conformitatea cu tehnica legislativa. Se trimite textul si se primeste avizul in 10-30 de zile.

3

Depunere la Parlament

Proiectul se depune la biroul permanent. Se stabileste camera decizionala (Camera Deputatilor sau Senat) conform art. 75 din Constitutie.

4

Comisia de specialitate

Comisia analizeaza, audiaza experti, propune amendamente si redacteaza un raport cu recomandarea de adoptare sau respingere.

5

Plen Prima Camera

Vot in plenul primei camere sesizate. Daca nu se pronunta in termen (45 de zile pentru legi ordinare, 60 de zile pentru legi organice si coduri), proiectul se considera adoptat tacit, conform art. 75 alin. (2) din Constitutie.

6

Plen Camera Decizionala

Dezbatere si vot final. Acesta este votul hotarator al procesului legislativ.

7

Promulgare prezidentiala

Presedintele promulga in cel mult 20 de zile. Poate cere reexaminarea o singura data sau poate sesiza Curtea Constitutionala.

8

Publicare in Monitorul Oficial

Legea se publica si intra in vigoare la 3 zile de la publicare, daca nu se prevede altfel in text.

Traseul de mai sus descrie procedura standard pentru o lege ordinara initiata de parlamentari sau de Guvern. Aceasta este forma cea mai frecventa de initiativa legislativa si punctul de start recomandat pentru proiectele Future Romania.

Exista si alte tipuri de trasee care difera in puncte esentiale:

- **Legile organice** parcurg acelasi circuit, dar necesita majoritate absoluta (jumătate +1 din **totalul membrilor** fiecarei Camere), nu simpla (jumătate +1 **din membrii prezenti**), si au termene de adoptare tacita mai lungi.
- **OUG-urile** sunt emise direct de Guvern fara vot parlamentar prealabil si intra in vigoare imediat dupa publicare, dar trebuie aprobate ulterior de Parlament.
- **Initiativa cetateneasca** necesita 100.000 de semnături din cel puțin un sfert din judete înainte de depunere.

Verificarea constitutionalitatii

Inainte de depunere, orice proiect de lege trebuie verificat in raport cu Constitutia Romaniei. Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze de blocaj legislativ.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) poate fi sesizata de Presedinte, de conducerea Parlamentului, de Guvern sau de un grup de parlamentari inainte de promulgare. Daca CCR declara o lege neconstitutionala, aceasta nu poate fi promulgata.

Ce trebuie verificat concret

- Drepturile fundamentale (Titlul II din Constitutie): **legea nu restrange un drept fara a respecta conditiile art. 53 (necesitate, proportionalitate, temporaritate).**
- **Competenta de reglementare:** subiectul este rezervat legii organice sau ordinare?
- Reglementarea incalca autonomia locala sau separatia puterilor
- Conformitatea cu tratatele internationale la care Romania este parte, inclusiv CEDO si Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

Jurisprudenta CCR este publica si gratuita pe ccr.ro. Poti cauta decizii din domeniul tau inainte de a finaliza textul.

Checklist inainte de depunere

Verifica fiecare punct înainte de a depune proiectul. Un singur element lipsă poate duce la returnarea întregii documentații.

- ☐ **Titlu:** Este precis, fără ambiguități și identifică exact obiectul reglementării.
- ☐ **Formula introductivă:** Conține formula standard corectă pentru tipul de act (lege / OUG / HG).
- ☐ **Definiții:** Toți termenii tehnici sau ambigui sunt definiți în primul articol sau capitol dedicat.
- ☐ **Structura articolelor:** Fiecare articol reglementează o singură idee. Alineatele numerotate corect: (1), (2) etc.
- ☐ **Trimiteri legale:** Orice referință la altă lege indică exact articolul, alineatul și litera. Textul modificat este reprodus integral.
- ☐ **Sanțiuni:** Orice obligație are o sancțiune corespunzătoare, cuantumul definit și autoritatea precizată.
- ☐ **Intrarea în vigoare:** Articolul final precizează data sau termenul de la publicare. Minim 3 zile conform legii.
- ☐ **Norme secundare:** Dacă legea necesită norme metodologice, sunt precizate instituția responsabilă și termenul de emitere.
- ☐ **Expunere de motive:** Document separat, complet, cu toate secțiunile: situație actuală, necesitate, impact, conformitate UE.
- ☐ **Aviz Consiliu Legislativ:** Transmis și recepționat înainte de depunerea la Parlament.
- ☐ **Conformitate constituțională:** Textul a fost verificat în raport cu drepturile fundamentale garantate de Constituție.
- ☐ **Conformitate UE:** Compatibilitatea cu directive și regulamente UE aplicabile este verificată și menționată în expunere.

Referințe și resurse utile

Toate sursele de mai jos sunt oficiale și gratuite. Le poți accesa direct pentru a urmări proiectele legislative în timp real.

Cadrul legal

- [1] [Legea nr. 24/2000 Norme de tehnica legislativa \(forma republicata completa\)](#)
- [2] [Constitutia Romaniei \(2003, forma republicata\)](#)
- [3] [Codul Administrativ - OUG nr. 57/2019](#)

Monitorizare legislativa in timp real

- [4] [Camera Deputatilor - Proiecte de lege in curs](#)
- [5] [Senatul Romaniei - Proiecte legislative](#)
- [6] [Monitorul Oficial al Romaniei - Acte publicate](#)
- [7] [Consiliul Legislativ - Avize si ghiduri](#)
- [8] [Guvernul Romaniei - Proiecte de acte normative in transparenta decizionala](#)

Instituti de avizare si consultare

- [9] [Consiliul Economic si Social - avize pentru proiecte cu impact social](#)
- [10] [Curtea Constitutionala a Romaniei - jurisprudenta si decizii](#)
- [11] [Comisia Europeana - Better Regulation \(tehnica legislativa UE\)](#)

Baze de date legislative

- [12] [legislatie.just.ro — baza de date legislativa gratuita a Ministerului Justitiei](#)
- [13] [EUR-Lex — legislatia Uniunii Europene in limba romana](#)
- [14] [lege5.ro — motor de cautare legislativa \(versiune gratuita limitata\)](#)